

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（宅建業法・第 6 回）

第 2 部：解答・解説編（別紙）

問 1 正解：イ

【解説】

ア＝×：個人業者が死亡した場合の届出は、相続人が、死亡の事実を「知った日」から 30 日以内に行う（法 11 条 1 項 1 号）。
イ＝○：事務所の名称・所在地は名簿登載事項であり、変更したときは 30 日以内に免許権者へ届け出る（法 8 条 2 項 5 号・9 条）。
ウ＝×：宅建士の変更の登録は「遅滞なく」申請する（法 20 条）。30 日以内とされているのは業者の変更届。
エ＝×：合併消滅の届出義務者は、消滅した法人を代表する役員であった者（法 11 条 1 項 2 号）。
ひっかけ：業者の届出＝30 日（死亡は知った日から）、宅建士の変更の登録＝遅滞なく。合併は消滅した側の代表役員。

問 2 正解：ア

【解説】

ア＝○：免許を受けられないのは a の一つのみ。【a＝不可】拘禁刑以上の刑の執行を終わった日から 5 年を経過していないため欠格（法 5 条 1 項 5 号）。
イ＝×：【b＝可】刑の全部の執行猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失い、直ちに欠格事由に当たらなくなる（法 5 条 1 項 5 号、刑法 27 条）。
ウ＝×：【c＝可】道路交通法違反による罰金刑は欠格事由ではない（法 5 条 1 項 6 号）。
エ＝×：【d＝可】欠格となるのは「免許の申請前 5 年以内」の不正又は著しく不当な行為であり、6 年前の行為は該当しない（法 5 条 1 項 9 号）。
ひっかけ：【令和 7 年施行】懲役・禁錮は「拘禁刑」に一本化。欠格期間 5 年の考え方は同じ。

問 3 正解：ア

【解説】

ア＝○：登録には、2 年以上の実務経験、又は国土交通大臣の登録を受けた講習（登録実務講習）の修了等による同等以上の能力の認定が必要（法 18 条 1 項、規則 13 条の 15）。
イ＝×：宅建士証の有効期間は 5 年（法 22 条の 2 第 3 項）。
ウ＝×：事務の禁止の期間は 1 年以内（法 68 条 2 項）。
エ＝×：登録が消除されたときは「速やかに」宅建士証を返納しなければならない（法 22 条の 2 第 6 項）。
ひっかけ：宅建士の数字：実務経験 2 年・宅建士証 5 年・事務禁止 1 年以内・合格から 1 年以内なら講習免除。

問 4 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～d はすべて正しい。【a＝○】事務所には業務従事者 5 人に 1 人以上の専任宅建士（法 31 条の 3 第 1 項、規則 15 条の 5 の 3）。
イ＝×：【b＝○】不足したときは 2 週間以内に必要な措置を執る（法 31 条の 3 第 3 項）。
ウ＝×：【c＝○】契約の締結等を行う案内所には 1 人以上の専任宅建士（法 31 条の 3 第 1 項、規則 15 条の 5 の 3）。
エ＝○：【d＝○】従業者名簿の保存期間は最終の記載をした日から 10 年（規則 17 条の 2 第 4 項）。以上より四つ。
ひっかけ：「5 人に 1 人」「2 週間」「1 人以上」「10 年」は定番の数字。3 人に 1 人・30 日・5 年と入れ替える出題に注意。

問 5 正解：ウ

【解説】

ア＝×：主たる事務所の営業保証金は 1,000 万円（法 25 条 2 項、令 2 条の 4）。
イ＝×：不足額の供託は、通知を受けた日から 2 週間以内（法 28 条 1 項、営業保証金規則）。
ウ＝○：免許の有効期間満了等による取戻しは、6 か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内に申出がない場合に行う（法 30 条 1 項・2 項）。
エ＝×：届出がない場合の催告は、免許をした日から 3 か月以内に届出がないときに行う（法 25 条 6 項）。
ひっかけ：営業保証金の数字：本店 1,000 万・支店 500 万、不足額は 2 週間、公告 6 か月、催告は 3 か月（催告後 1 か月で取消し可）。

問 6 正解：イ

【解説】

ア＝×：分担金は、主たる事務所 60 万円、その他の事務所 1 か所につき 30 万円（法 64 条の 9 第 1 項、令 7 条）。
イ＝○：保証協会は、分担金の納付を受けた日から 1 週間以内に、その額に相当する弁済業務保証金を供託する（法 64 条の 7 第 1 項）。
ウ＝×：還付充当金の納付期限は、通知を受けた日から 2 週間以内（法 64 条の 10 第 2 項）。
エ＝×：社員の地位を失った場合の公告期間は、6 か月を下らない一定期間（法 64 条の 11 第 4 項）。
ひっかけ：保証協会の期間：協会の供託＝1 週間、社員の納付（追加分担金・還付充当金）＝2 週間、地位喪失後の営業保証金＝1 週間。

問 7 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはaの一つのみ。【a＝○】専属専任媒介の業務処理状況の報告は1週間に1回以上（法34条の2第9項）。

イ＝×：【b＝×】専任媒介の登録期限は7日以内（休業日を除く）。5日は専属専任（法34条の2第5項、規則15条の10）。

ウ＝×：【c＝×】専任媒介の有効期間は3か月を超えることができず、依頼者の同意があっても6か月にはできない（超える部分は3か月に短縮）（法34条の2第3項）。

エ＝×：【d＝×】登録期限の計算では休業日を除く（法34条の2第5項、規則15条の10）。

ひっかけ：専任＝7日・2週間に1回、専属専任＝5日・1週間に1回。いずれも休業日は除いて数える。

問 8 正解：ウ

【解説】

ア＝×：契約期間及び契約の更新に関する事項は、貸借の重要事項説明の対象（規則16条の4の3第8号）。

イ＝×：用途その他の利用の制限に関する事項は、貸借の重要事項説明の対象（規則16条の4の3第10号）。

ウ＝○：定期借地権・定期建物賃貸借・終身建物賃貸借を設定しようとするときは、その旨を説明する（規則16条の4の3第9号）。

エ＝×：建物の貸借では、設備の整備状況を説明する（規則16条の4の3第7号）。

ひっかけ：建物の貸借の重説事項：設備・契約期間と更新・定期借家等・用途制限・敷金精算・管理委託先・（宅地は）取壊し。

問 9 正解：イ

【解説】

ア＝×：土砂災害警戒区域内にある旨は、宅地・建物、売買・貸借の別を問わず説明事項（規則16条の4の3第2号）。

イ＝○：水害ハザードマップにおける所在地は、売買・交換・貸借の別を問わず説明事項（規則16条の4の3第3号の2）。

ウ＝×：津波災害警戒区域内にある旨は、宅地・建物、売買・貸借の別を問わず説明事項（規則16条の4の3第3号）。

エ＝×：造成宅地防災区域内にある旨は、売買・貸借の別を問わず説明事項（規則16条の4の3第1号）。

ひっかけ：災害系の4項目（造成宅地防災・土砂災害・津波災害・水害ハザードマップ）は「すべての取引」で説明。

問 10 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて記載事項。【a＝○】借賃の額・支払時期・方法（法37条2項2号）。

イ＝×：【b＝○】建物の引渡しの時期（法37条2項1号・1項4号）。

ウ＝×：【c＝○】契約の解除に関する定めがあるときはその内容（法37条2項1号・1項7号）。

エ＝○：【d＝○】借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額・時期・目的（法37条2項3号）。以上より四つ。

ひっかけ：引渡しの時期は貸借でも37条書面の必要的記載事項（重説事項ではない）。

問 11 正解：ウ

【解説】

ア＝×：長期の空家等の特例でも、貸主・借主双方から受ける報酬の合計は借賃の2.2か月分（11万円）以内。合計13万7,500円は超過（法46条1項、報酬告示〔長期の空家等の特例〕）。

イ＝×：特例により、貸主からは借主から受ける額と合わせて11万円まで受領できるため、5万5,000円が上限ではない（法46条1項、報酬告示）。

ウ＝○：借主から受領しないのであれば、貸主から合計上限の11万円（5万円×2.2）を受領できる（法46条1項、報酬告示〔長期の空家等の特例〕）。

エ＝×：長期の空家等の特例は、居住用建物の貸借にも適用される（法46条1項、報酬告示）。

ひっかけ：【令和6年改正】長期の空家等は「双方合計で2.2か月分」。借主からの分は通常の上限（承諾なしなら0.55か月分）。

問 12 正解：イ

【解説】

ア＝×：23万1,000円は通常の計算方法（（500万円×3%＋6万円）×1.1）による上限。特例により33万円まで受領できる（法46条1項、報酬告示）。

イ＝○：代金800万円以下の低廉な空家等で、あらかじめ説明・合意があれば、30万円×1.1＝33万円が上限（法46条1項、報酬告示〔低廉な空家等の特例〕）。

ウ＝×：令和6年7月1日施行の改正後は、代金800万円以下が対象（法46条1項、報酬告示）。

エ＝×：特例による上限は33万円（税込）であり、これを超えることはない（法46条1項、報酬告示）。

ひっかけ：【令和6年改正】低廉な空家等＝800万円以下・上限33万円（税込）。旧基準（400万円・18万円）と混同しない。

問 13 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】勤務先が事務所等に当たるのは買主から申し出た場合に限られ、業者の申出による勤務先ではクーリング・オフできる（法37条の2第1項、規則16条の5第2号）。

イ＝×：【b＝○】専任宅建士の設置義務のない仮設テント張りの案内所は事務所等に当たらない（法37条の2第1項、規則16条の5）。

ウ＝×：【c＝○】クーリング・オフの規定に反する特約で申込者等に不利なものは無効（法37条の2第4項）。

エ＝○：【d＝○】申込みの撤回等があったときは、速やかに受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない（法37条の2第3項）。以上より四つ。

ひっかけ：勤務先・自宅は「買主の申出」の場合だけ事務所等。業者の申出なら喫茶店と同じ扱い。

問 14 正解：エ

【解説】

ア＝×：(a、b) 【a＝×】手付は代金の2割（600万円）を超えて受領できず、保全措置を講じても同じ（法39条1項）。

イ＝×：(a、c) 【b＝×】損害賠償の予定額と違約金の合計が2割を超える場合、無効となるのは超える部分のみ（法38条2項）。

ウ＝×：(b、d) a・bはいずれも誤り（法38条2項・39条1項）。

エ＝○：(c、d) 【c＝○】予定額600万円は代金の2割ちょうどであり適法（法38条1項）。【d＝○】手付は解約手付とされ、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は倍額を現実に提供して解除できる（法39条2項）。

ひっかけ：2割の規制は「超える」場合。ちょうど2割は適法。超えた場合も無効は超過部分だけ。

問 15 正解：ア

【解説】

ア＝○：賦払金の遅滞を理由とする解除・残額の一括請求は、30日以上相当の期間を定めた書面による催告を経なければならない（法42条1項）。

イ＝×：所有権留保が許されるのは、受領額が代金の10分の3以下の場合（法43条1項）。

ウ＝×：受領額が代金の10分の3を超えたときは、原則として登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない（法43条1項）。

エ＝×：催告は書面で行わなければならない（法42条1項）。

ひっかけ：割賦販売：催告は「30日以上・書面」、所有権留保は「10分の3」まで。

問 16 正解：ウ

【解説】

ア＝×：契約締結時期の制限は予約にも及び、建築確認前は売買の予約もできない（法36条）。

イ＝×：広告開始時期の制限は、売買だけでなく貸借の広告にも適用される（法33条）。

ウ＝○：建築確認を受けた後、変更の確認の申請中であっても、当初の確認の内容で広告することは差し支えない（法33条、解釈・運用の考え方）。

エ＝×：誇大広告等は、実際に誤認した者や損害が生じなくても、表示をした時点で違反となる（法32条）。

ひっかけ：広告開始時期の制限（33条）は貸借にも及ぶ。契約締結時期の制限（36条）は予約にも及ぶが貸借には及ばない。

問 17 正解：ア

【解説】

ア＝○：令和7年4月1日施行の施行規則改正により、従業者名簿の記載事項から生年月日・性別が削除された（法48条3項、規則17条の2第1項）。

イ＝×：帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間（自ら売主の新築住宅は10年間）保存する（法49条、規則18条3項）。

ウ＝×：従業者名簿の保存期間は、最終の記載をした日から10年間（規則17条の2第4項）。

エ＝×：閲覧に供する義務があるのは従業者名簿であり、帳簿にはない（法48条4項・49条）。

ひっかけ：【令和7年改正】従業者名簿から生年月日・性別を削除。保存期間は名簿10年・帳簿は閉鎖後5年（新築自ら売主10年）。

問 18 正解：イ

【解説】

ア＝×：宅建士に対する事務禁止処分の期間は1年以内（法68条2項）。

イ＝○：宅建業者に対する業務停止処分の期間は1年以内（法65条2項・4項）。

ウ＝×：事務所の所在地を確知できない場合の取消しは、公告の日から30日を経過しても申出がないときに行うことができる（法67条1項）。

エ＝×：宅建士に対する処分は公告の対象ではない（法70条1項参照）。

ひっかけ：業務停止・事務禁止はいずれも「1年以内」。所在不明業者は公告から「30日」。

問 19 正解：ウ

【解説】

ア＝×：無免許営業は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科（法79条2号）。

イ＝×：守秘義務違反は50万円以下の罰金であり、告訴がなければ公訴を提起できない親告罪（法83条1項・2項）。

ウ＝○：誇大広告等の禁止違反は、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はその併科（法81条1号）。

エ＝×：37条書面の交付義務違反は、50万円以下の罰金の対象（法83条1項）。

ひっかけ：罰則の3段階：無免許・名義貸し等＝3年・300万円、誇大広告・不当な履行遅延等＝6月・100万円、37条書面違反・守秘義務違反等＝50万円。

問 20 正解：エ

【解説】

ア＝×：基準日は毎年3月31日の年1回（令和3年4月1日施行の改正により年2回から変更・住宅瑕疵担保履行法3条1項）。

イ＝×：届出期限は基準日から3週間以内（住宅瑕疵担保履行法12条1項）。

ウ＝×：届出をしない場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たな新築住宅の売買契約を締結してはならない（住宅瑕疵担保履行法13条）。

エ＝○：住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、引渡しから10年以上有効で、保険金額が2,000万円以上でなければならない（住宅瑕疵担保履行法2条7項）。

ひっかけ：住宅瑕疵担保の数字：基準日年1回（3/31）・届出3週間・50日で契約禁止・保険10年以上・2,000万円以上。